

Tausende negative Asylbescheide von Afghanen aufgehoben
Schutzsuchende erhalten vor Gericht häufig recht. Ist das BAMF zu streng oder die Justiz zu nachlässig?

Tausende negative Asylbescheide von Afghanen aufgehoben; Schutzsuchende erhalten vor Gericht häufig recht. Ist das BAMF zu streng oder die Justiz zu nachlässig?

Die Welt

Montag 30. Mai 2022

Copyright 2022 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Titel; S. 1; Ausg. 103

Length: 1111 words

Byline: Ricarda Breyton

Body

Es sind Fälle wie der des afghanischen Geheimdienstmitarbeiters, die Zweifel an den Asylentscheidungen deutscher Behörden säen. Im Flüchtlingssommer 2015 reiste der Afghane nach Deutschland ein; im Frühjahr 2016 stellte er einen Asylantrag. Ein Jahr später lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den Antrag ab und forderte den Afghanen zur Ausreise auf. Doch dazu kam es nie, denn das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hob die Ablehnung des BAMF im November 2021 wieder auf - und forderte die Behörde auf, dem Afghanen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen.

Seine Geschichte ist im Urteil dargelegt, sein Name aus Schutzgründen anonymisiert. Und sie ist mitnichten ein Sonderfall. Im Jahr 2021 erging es Tausenden Afghanen wie dem Geheimdienstmitarbeiter, wie eine Auskunft der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion zeigt. Grund ist nicht nur die veränderte politische Lage in Afghanistan seit dem Sommer 2021, die die nachträgliche Schutzgewährung verständlich erscheinen ließe. Die Ursachen sind vielfältig. Und sie sorgen nun dafür, dass die Ampel-Koalition Änderungen im Asylverfahren plant.

Die Zahlen hatte die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Clara Büniger, schon im März angefragt. Demnach entschieden Verwaltungsgerichte im vergangenen Jahr über 16.214 Klagen von Afghanen. In 7849 Fällen revidierten Gerichte die ablehnenden Bescheide des BAMF. Zum Teil wurde die Behörde aufgefordert, den Antragstellern die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, zum Teil ging es um subsidiären Schutz, der greifen kann, wenn die Voraussetzungen für die Flüchtlingseigenschaft nicht vorliegen, aber im Herkunftsland dennoch Verfolgung droht.

Oftmals ordneten die Gerichte auch Abschiebungsverbote an, die ausgesprochen werden, wenn im Herkunftsland eine erhebliche Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. 6641 Verfahren erledigten sich, etwa weil mehrere Fälle zusammengelegt wurden. Nur in 1724 von 16.214 Fällen gaben die Gerichte dem Bundesamt recht.

Tausende negative Asylbescheide von Afghanen aufgehoben Schutzsuchende erhalten vor Gericht häufig recht. Ist das BAMF zu streng oder die Justiz zu nachlässig?

Linke-Politikerin Büniger sieht darin ein großes Problem. Die falschen Entscheidungen führten dazu, "dass die Menschen über Jahre in Rechtsunsicherheit leben", sagte sie WELT. Die Afghanen müssten Rechtsanwälte beauftragen, das koste Zeit und Geld. "Für den Steuerzahler ist es auch eine große Belastung, wenn die Gerichte massenhaft BAMF-Bescheide zugunsten der Geflüchteten korrigieren müssen." In einer anderen Anfrage hatte die fluchtpolitische Sprecherin die Bundesregierung gefragt, wie hoch die Prozesskosten im Jahr 2021 ausgefallen sind. Antwort: Für die Asylklagen von Antragstellern aus allen Herkunftsstaaten waren es mehr als 17 Millionen Euro.

Wie kommt es zu der Diskrepanz?

Das BAMF selbst argumentiert mit "geänderten persönlichen oder sonstigen sachlichen Umständen". Zwischen behördlicher und gerichtlicher Entscheidung lägen oftmals einige Jahre. Im Falle Afghanistans hätten Gerichte die Feststellung von Abschiebungsverboten überwiegend aus Gründen erteilt, "die erst nach den Ablehnungsbescheiden des Bundesamts eingetreten sind", sagte ein Sprecher der Behörde. Dazu zählten etwa die Verschlechterung der ökonomischen Lage durch mehrere Dürreperioden und die Pandemie, welche sich durch die landesweite Machtübernahme durch die Taliban noch erheblich zugespitzt habe. Ähnlich argumentiert der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU). Dass das Gericht aufgrund einer Veränderung der Sachlage zu einer anderen Einschätzung komme als das BAMF, habe nichts mit mangelnder Qualität bei der Behörde zu tun. Aber was ist mit Fällen wie dem des afghanischen Geheimdienstmitarbeiters? Bei ihm war nicht die Corona-Pandemie der Grund für die Revision. Und auch nicht die veränderte Sicherheitslage durch das Wiedererstarken der Taliban. Wie die Gerichtsunterlagen zeigen, glaubte das BAMF seinen Ausführungen, wonach ihm bei einer Rückkehr Verfolgung drohe, schlicht nicht.

Der Vortrag des Klägers sei "blass und pauschal" gewesen, wird das BAMF in der Urteilsbegründung wiedergegeben. Das Gericht hingegen nahm dem Afghanen ab, Angehöriger des afghanischen Inlandsgeheimdienstes gewesen zu sein und im Falle einer Rückkehr "mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine Verfolgung durch die Taliban bis hin zu seinem Tod zu befürchten". Die Schilderungen seien widerspruchsfrei und glaubhaft gewesen. Linke-Politikerin Büniger macht für solche Revisionen Fehler beim BAMF verantwortlich. Vor allem in den Jahren 2015/2016 sei die Behörde "krass" überlastet gewesen. Es habe zu wenig Personal gegeben, das überdies schlecht geschult gewesen sei.

Auch in der Ampel-Koalition sieht man offenbar einen Teil der Probleme bei der Migrationsbehörde. FDP-Innenexperte Stephan Thomae spricht davon, dass Verwaltungsgerichte Ablehnungsbescheide "korrigiert" hätten. Eine umfassende Aufarbeitung des Sachverhalts könne "oftmals erst durch Rechtsanwälte im Asylgerichtsverfahren" erfolgen. Hinzu kommt offenbar das Problem, dass Asylbewerber nicht immer ausreichend vorbereitet sind, wenn sie bei der Behörde erscheinen. Helge Lindh, zuständiger Berichterstatter der SPD-Fraktion, hält "sowohl eine gute Vorbereitung auf die persönlichen Anhörungen beim BAMF seitens der Schutzsuchenden als auch eine hochqualitative Entscheidungspraxis" beim Bundesamt für essenziell. Die momentane Situation sei "alarmierend".

Die Koalition plant laut Lindh, Schutzsuchende besser zu schulen. Bislang haben sie Anspruch auf eine Verfahrensberatung durch das BAMF. Laut Lindh soll dies künftig "behördenunabhängig" sein. Die Theorie ist, dass Asylbewerber schon in der Anhörung vor dem Bundesamt umfassend Auskunft geben und mögliche zusätzliche Schutzgründe nicht erst im Gerichtsverfahren geltend machen.

Aber liegen die Ursachen für die Vielzahl der Asylklagen wirklich nur bei den Schutzsuchenden und beim BAMF? Daniel Thym, Experte für Migrationsrecht an der Universität Konstanz, macht deutlich, dass auch Richter die Lage lange unterschiedlich beurteilten. So hätten Gerichte keineswegs einheitlich entschieden, ob alleinstehende leistungsfähige Männer in eine wirtschaftlich prekäre Situation, wie sie in Afghanistan vorliegt, zurückgeschickt werden können. "Manche Gerichte haben zugunsten und andere zulasten der Personengruppe entschieden."

In einer Situation der Rechtsunsicherheit habe das BAMF an seiner strengeren Linie festgehalten. Und vor Kurzem mit seiner Position sogar recht bekommen. Das Bundesverwaltungsgericht habe im April entschieden, dass die

Tausende negative Asylbescheide von Afghanen aufgehoben Schutzsuchende erhalten vor Gericht häufig recht. Ist das BAMF zu streng oder die Justiz zu nachlässig?

etwas strengere Einschätzung aus dem BAMF richtig sei. Es sei deswegen zu erwarten, dass nun auch vermehrt Verwaltungsgerichte auf die strengere Linie einschwenkten.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: POLITISCHES ASYL (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); POLITIK (90%); EINWANDERUNG (78%); RECHTSKLAGEN (78%); DEUTSCHER BUNDESTAG (77%); GESETZGEBUNGSORGANE (74%); POLITISCHE PARTEIEN (74%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (73%); TALIBAN (73%); DÜRRE (50%); EPIDEMIEN (50%)

Geographic: AFGHANISTAN (90%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: May 29, 2022